

1500867-19.2019.8.26.0594

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Érica Marcelina Cruz

Comarca: Bauru

Foro: Foro de Bauru

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/05/2022

... DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. CONDENAÇÕES DEFINITIVAS POR FATO ANTERIOR, MAS COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. CONSIDERAÇÃO COMO MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bauru

Foro de Bauru

1ª Vara Criminal

Rua Afonso Pena, 5-40, Bauru-SP - cep 17060-250

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500867-19.2019.8.26.0594 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500867-19.2019.8.26.0594

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2216567/2019 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 6509867 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-

BAURU, 17085/19/404 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 2216567 - CENTRAL

POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 17085/19/404 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DOUGLAS WILLIAN APARECIDO VICENTE e outro

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Érica Marcelina Cruz

Vistos.

Os réus Fábio Henrique Aparecido Vicente e Douglas Willian Aparecido Vicente, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no art. 155, § 4º, incisos II e IV do Código Penal.

Segundo a denúncia, os réus, no dia 26 de julho de 2019, por volta das 8h, na Rua Doutor Fuas de Matos Sábino, quadra 46, nesta cidade e comarca de Bauru-SP, mediante escalada e concurso de duas ou mais pessoas, subtraíram, para si, dois aparelhos celulares e as carteiras com os documentos pessoais, bem como R\$ 5,00 da vítima Arlindo Aparecido Moises e da sua esposa.

Boletim de ocorrência (fls. 06/08), auto de exibição/apreensão/entrega (fls.

18/19), auto de avaliação (fls. 70), relatório policial final (fls. 71).

Pelo crime, foram os réus presos em flagrante.

Durante a audiência de custódia (fls. 53/55), ambos foram postos em liberdade, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Pela decisão de fls. 88/89, foi recebida a denúncia e determinada a citação dos réus.

Os réus foram citados (fls. 101 e 119), sendo ofertada resposta à acusação às fls. 127/130.

Na decisão de fls. 135/137, foi mantido o recebimento da exordial.

Durante a audiência de instrução, debates e julgamento de fls. 180/182 foram ouvidos os policiais militares Cláudio de Oliveira Júnior e Paulo Sérgio Silvestrini. Na mesma ocasião, as partes desistiram da oitiva da vítima.

A decisão de fls. 190 decretou a revelia dos réus.

O Ministério Público ofertou memoriais às fls. 190/193 pugnando, em suma, pela parcial procedência da pretensão deduzida na exordial, já que não demonstrada a qualificadora da escalada. Quanto à imposição de pena, pediu a valoração dos maus antecedentes e reincidência específica do réu Fábio, fixando-se o regime inicial aberto, com substituição por restritivas em relação a Douglas e o cumprimento inicial da reprimenda em penitenciária, no tocante a Fábio.

Já a Defensoria às fls. 201/207 pleiteou, em resumo, pelo afastamento da qualificadora da escalada. Em relação à reprimenda pediu pelo lançamento da pena-base no mínimo legal, compensando-se a confissão com a reincidência na fase intermediária (réu Fábio), fixando-se, por fim, o regime inicial aberto, com a substituição por restritivas, para ambos os réus.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão penal deduzida na inicial é procedente.

De proêmio, ressalte-se que a materialidade do delito está demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 06/08), auto de exibição/apreensão/entrega (fls. 18/19), auto de avaliação (fls. 70) e relatório policial final (fls. 71).

A autoria, de outra banda, também induz a um juízo de certeza, consoante o teor da prova oral adiante reproduzida.

A vítima Arlindo Luiz Moizes, ouvida somente durante o inquisitivo (fls. 12), disse, em resumo, que estava em sua residência, tomando café da manhã, quando foi surpreendido pelos policiais militares, questionando se tinham entrado na residência. Afirmou que só então constatou que os 02 (dois) telefones celulares e 02 carteiras (a dele e outra da esposa), tinham sido subtraídos. Informou que, no interior das carteiras, havia dinheiro, cartões bancários do Banco do Brasil e documentos pessoais. Esclareceu que o portão da casa estava trancado com cadeado no momento do furto e acredita que, para ingressarem em sua residência, os furtadores tiveram que pular o muro. Mencionou que a porta da sala de jantar estava apenas encostava (não estava trancada).

Os policiais militares Paulo Sérgio Silvestrini e Cláudio de Oliveira Júnior, na fase judicial (mídia SAJ) disseram, em resumo, que foram acionados e, no local, entraram em contato com a vítima, que deu a falta de duas carteiras com dinheiro e dois celulares. Afirmaram que o COPOM indicou as características de duas pessoas que foram vistas pulando o muro do imóvel. Informaram que, em patrulhamento, encontraram os acusados, pessoas com as mesmas características reportadas.

Esclareceram que, na busca pessoal, encontraram, com o réu Fábio, a carteira da vítima, com cinco reais. Mencionaram que eles confessaram o furto. Citaram que a outra carteira teria sido dispensada. Asseveraram que os celulares foram vendidos para um traficante chamado Lucas, vulgo 'Bola'.

Aqui, um parêntese.

Os depoimentos prestados por agentes são válidos, desde que, como o caso, sejam coerentes com o restante da prova colhida.

De início, importante rememorar a redação do art. 202 do CPP: "Art. 202. Toda pessoa poderá ser testemunha".

Depois, os policiais não constam do rol proibitivo constante no art. 207 do CPP.

Por isso, os relatos são cancelados pela jurisprudência, até porque não há

qualquer dúvida acerca da imparcialidade dos milicianos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 6º, III, 386, V, E 617, TODOS DO CPP; 61, I, DO CP; 33 DA LEI N. 11.343/2006; E 14 DA LEI N. 10.826/2003. PREVENÇÃO. NULIDADE RELATIVA. SÚMULA 706/STF.

INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO PRESERVADOS.

AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO. TESE DE FRAGILIDADE

PROBATÓRIA. VALIDADE DE DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM JUÍZO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE DESCONSTITUIR A CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE

NA VIA ELEITA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO INDICAÇÃO DE

DISPOSITIVO INFRACONSTITUCIONAL VIOLADO E FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF.

RECURSO QUE NÃO INFIRMOU, DE FORMA ESPECÍFICA, O REFERIDO FUNDAMENTO.

INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DE

PROPORCIONALIDADE E DE RAZOABILIDADE NA ESCOLHA DA FRAÇÃO DE AUMENTO.

DISCRICIONARIEDADE DO

JUÍZO. PRECEDENTES.

(...)

4. [...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020).

(...)

(STJ, 6ª Turma, AgRg no AgRg no AREsp 1718143 / MT, relator ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 11/05/2021).

Não obstante, os réus, ouvidos somente durante a fase inquisitiva (fls. 15/16), confessaram o delito.

Assim, as confissões espontâneas encontram arrimo no restante da prova colhida, sendo de rigor o édito condenatório pelo crime constante no art. 155, §4º, II do Código Penal.

Com efeito, ainda que a vítima tenha suspeitado de que os acusados tenham pulado o muro, e os próprios policiais (mediante COPOM) tenham citado tal circunstância, nos moldes da manifestação ministerial, tal situação não restou comprovada extreme de dúvida.

Ocorre que a qualificadora poderia ter sido objeto de perícia (não transeunte), o que jamais ocorreu (fls. 06/09).

Em relação aos demais aspectos, suficientemente delineados.

Após os fatos, em patrulhamento, os policiais encontraram parte dos objetos.

Com eles (mais precisamente com o réu Fábio), estava uma carteira munida de documentos, além da quantia de 5 reais.

Vale ressaltar que os acusados confessaram o delito e que a outra carteira e os dois celulares jamais foram recuperados.

Portanto, o delito foi cometido em comparsaria, circunstância que encontra eco na dinâmica reportada pelo COPOM.

Neste contexto, impõe-se o decreto condenatório pelo delito previsto no art. 155, §4º, IV do Código Penal.

Passo à fixação da pena.

Réu Fabio Henrique Aparecido Vicente

Na primeira fase, não há elementos para aferir a conduta social ou personalidade do sentenciado.

O réu possui antecedentes criminais.

Com efeito, às fls. 114/117, no processo nº 0000927-37.2017, cujo fato ocorreu antes, o respectivo trânsito em julgado foi mais tardio.

Nesse sentido:

[...] 2. A condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior, diz respeito ao histórico do acusado e pode

caracterizar maus antecedentes. [...] 5. Ordem não conhecida. Habeas corpus concedido, de ofício, para reduzir a pena-base, afastar a reincidência e redimensionar a pena final da paciente para 5 anos e 4 meses de reclusão, além de 13 dias-multa. (STJ, HC 145.443/DF, Rogério Schietti Cruz, 6ª T., DJe 10/11/2014) Também:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. CONDENAÇÕES DEFINITIVAS POR FATO ANTERIOR, MAS COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. CONSIDERAÇÃO COMO MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade, seja possível a concessão da ordem, de ofício.

II - Esta Corte tem entendimento reiterado de que a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal, ainda que não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes, pois diz respeito ao histórico do acusado.

(Precedentes).

(...)

Habeas corpus não conhecido.

(STJ, 5ª Turma, HC nº 424759-SP, relator ministro Felix Fischer, julgado em 13/03/2018).

Assim, a pena é exasperada em 1/6, atingindo 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Os motivos do crime não foram esclarecidos.

As consequências também são deletérias.

Ocorre que parte dos bens não foi recuperada, mais precisamente uma carteira e dois celulares, estes avaliados em cerca de R\$ 800,00 (fls. 70).

Por isso, a reprimenda sofre novo acréscimo de 1/6, perfazendo 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 12 (doze) diárias.

Por fim, circunstâncias e culpabilidade não transbordam as barreiras do tipo.

Na intermediária, como fundamentado, o acusado confessou o delito.

Na mesma fase, há dois feitos que representam reincidência (1315-37.2017 e 1500422-35.2018).

Por isso, a confissão não pode ser inteiramente compensada.

No aspecto:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. FALSA IDENTIDADE. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. MULTIRREINCIDÊNCIA DO RÉU. COMPENSAÇÃO PARCIAL DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A MULTIRREINCIDÊNCIA. DECISUM RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. FUNDAMENTO NÃO INFIRMADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

1. Foi denegada a ordem de habeas corpus pleiteada, pois o entendimento firmado no decisum recorrido está em harmonia com o desta Corte, de que a multirreincidência do réu justifica validamente a compensação parcial com a atenuante da confissão espontânea.

2. É condição necessária à admissibilidade de qualquer recurso que a parte interessada impugne os fundamentos da decisão combatida, conforme entendimento firmado pela Corte Especial.

3. Agravo regimental não conhecido.

(STJ, 6ª Turma, AgRg no HC 654637 / MS, relator ministro Rogério Schietti Cruz, julgado em 22/06/2021)

Por isso, na fase intermediária, a pena deve ser agravada em 1/6, perfazendo 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 03 (três) dias de reclusão, e 14 (quatorze) dias-multa.

Na derradeira, ausentes causas de aumento ou diminuição, pelo que a reprimenda é a definitiva.

Réu Douglas Willian Aparecido Vicente

Na primeira fase, não há elementos para aferir a conduta social ou personalidade do sentenciado.

O réu não possui antecedentes criminais.

Os motivos do crime não foram esclarecidos.

As consequências são deletérias.

Ocorre que parte dos bens não foi recuperada, mais precisamente uma carteira e dois celulares, estes avaliados em cerca de R\$ 800,00 (fls. 70).

Por isso, a reprimenda sofre acréscimo de 1/6, perfazendo 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Por fim, circunstâncias e culpabilidade não transbordam as barreiras do tipo.

Na intermediária, como fundamentado, o acusado confessou o delito.

Portanto, a pena é atenuada em 1/6, alcançando 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na derradeira, ausentes causas de aumento ou diminuição, pelo que a reprimenda é a definitiva.

O valor de cada dia-multa é de 1/30, face a ausência de informações necessárias no tocante à situação econômica dos réus.

O regime é o inicial fechado para o réu Fábio.

Com efeito, ele é portador de maus antecedentes e reincidências, fatores que sugerem que o regime mais gravoso é o único capaz de reprimir, e, principalmente, prevenir novas condutas.

É a própria aplicação do art. 33, §2º, "a" e §3º do Código Penal.

As mesmas razões impedem a substituição por restritivas de direitos, nos moldes do art. 44, II e III do Código Penal.

De outro lado, o réu Douglas deve iniciar o cumprimento da pena em regime aberto, nos termos do art. 33, §2º "c" do Digesto Material.

Presentes os requisitos legais, substituo a privativa por duas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana, geridas pelo competente Juízo da Execução.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal e CONDENO:

o réu DOUGLAS WILLIAN APARECIDO VICENTE, qualificado nos autos, a cumprir a pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, privativa substituída por duas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo, pela prática do crime tipificado no art. 155, §4º, IV do Código Penal.

o réu FÁBIO HENRIQUE APARECIDO VICENTE, qualificado nos autos, a cumprir a pena de 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 03 (três) dias de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo, pela prática do crime tipificado no art. 155, §4º, IV do Código Penal.

Os réus responderam ao feito soltos e nesta condição devem permanecer, já que não presentes os pressupostos, fundamentos e requisitos da prisão preventiva.

Nos termos do art. 201, §2º do CPP, comunique-se a vítima sobre o teor desta sentença.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário, inclusive à Justiça Eleitoral, a fim de que sejam suspensos os seus direitos políticos, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição da República, comunicando-se ao IIRGD.

Expeça-se incontinenti guia definitiva de execução.

Por força do parágrafo 9º, do artigo 4º, da Lei Estadual nº 11.608/2003, condeno os réus a pagar a taxa judiciária de 100 (cem) UFESPs. Porém, atenta aos elementos constantes do processo, defiro-lhes a gratuidade da justiça, de modo que a exigibilidade do tributo ficará suspensa enquanto perdurarem os embaraços que justificaram a concessão do benefício. Decorridos cinco anos da sentença final sem que as condições econômicas autorizem a cobrança da taxa, a obrigação estará prescrita.

P.R.I.C.
Bauru, 31 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA